

1501762-61.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... condenado nesta data) pela prática de tráfico de drogas, quando adolescente praticou três atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e foi internado na Fundação Casa. Disse que estava na frente da sua casa, fazia uso de um cigarro de maconha, foi abordado, estava nervoso, permitiu que os policiais entrassem em sua casa, em seu quarto foram encontradas 19 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501762-61.2021.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501762-61.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2293936/2021 - DEL.POL.LEME, 21074015 - DEL.POL.LEME, 5904/21/807 - DEL.POL.LEME, 2293936 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBSON ARAUJO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

ROBSON ARAÚJO DOS SANTOS foi denunciado porque no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 10:30 horas, na Rua Demétrio Uzum nº 25, Jardim Saulo, nesta cidade e comarca de Leme/SP, guardaria, para fins de tráfico, 41 porções contendo, aproximadamente, 43 gramas de cocaína e 01 pedra contendo, aproximadamente, 0,7 grama de crack (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20/21 e auto de constatação preliminar de fls. 25/26), substâncias que são entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 83) e apresentou defesa prévia (fls. 100/102).

A denúncia foi recebida (fls. 103/104).

Nesta audiência, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, a fixação da pena base e intermediária no mínimo legal, a não

aplicação da causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e a imposição de regime fechado para cumprimento da pena. A Defesa requereu a declaração de nulidade das provas amealhadas, dado que o ingresso no imóvel não foi precedido de autorização judicial, subsidiariamente, a absolvição do réu em virtude de insuficiência probatória, o reconhecimento da menoridade relativa de confissão espontânea, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da apreensão de drogas, uma vez que a testemunha afirmou que o réu autorizou o ingresso na casa, fato confirmado pelo réu quando de sua oitiva pela Autoridade Policial e conformou nesta data em interrogatório.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 17/19), auto de exibição e apreensão e fotografias (fls. 20/21 e 22/24), auto de constatação provisória (fls. 25/026), laudo químico-toxicológico (fls. 79/81) e comprovante de depósito judicial (fls. 88).

A autoria é certa.

A testemunha Rodrigo Padoan Albanez, policial civil, discorreu que recebeu informação de que o réu vendia drogas em uma praça na frente da casa dele; rumou ao local, abordou o réu, ele estava com dez reais e disse que tinha drogas em casa, mas eram destinadas ao uso. Foi autorizado ingresso no imóvel, foram encontradas 19 porções de cocaína, o réu disse que vendia drogas para pagar o aluguel e indicou o local no qual estavam guardadas mais porções de droga. Foi encontrado, do lado de fora da casa, um maço de cigarros contendo 05 porções de droga.

O réu disse que tem 19 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até 03º ano do ensino médio, trabalhava como servente, auferia rendimentos de R\$ 2.000,00, ao mês, foi processado (e condenado nesta data) pela prática de tráfico de drogas, quando adolescente praticou três atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e foi internado na Fundação Casa. Disse que estava na frente da sua casa, fazia uso de um cigarro de maconha, foi abordado, estava nervoso, permitiu que os policiais entrassem em sua casa, em seu quarto foram encontradas 19 porções de cocaína; foram encontradas mais porções de droga na casa; as porções de droga eram destinadas ao uso; é usuário de maconha, crack e cocaína. Na delegacia, disse que vendia drogas para pagamento de aluguel. Afirmou que a droga encontrada na casa era destinada ao uso.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. A testemunha apresentou relato uníssono em todas as oportunidades nas quais foi ouvida, asseverou que recebeu informação de que o réu praticava tráfico de drogas em uma praça, rumou ao local, encontrou o réu no local indicado, ele foi abordado, permitiu o ingresso em sua casa, onde foram localizadas porções de droga, o réu confessou o tráfico de drogas, inclusive quando ouvido pela Autoridade Policial (fls. 05).

O réu confessou na fase policial (fls.05), sua negativa nesta data não convence, não é crível que pessoa que não tinha condições de pagar aluguel ou comida, armazenava relevante quantidade de drogas para consumo pessoal. No mais, a dinâmica do fato e circunstâncias do crime – quantidade e fracionamento da droga, ponto de tráfico de drogas e dinheiro de proveniência não demonstrada – indicam que o entorpecente pertencia ao réu e eram destinados ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, mantenho a pena base no mínimo legal - 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu tem menos de 21 anos de idade, mas, atenção à súmula 231 do STJ que veda a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, mantenho a pena intermediária de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas. Anoto que o réu não faz jus à diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, uma vez que, embora seja tecnicamente primário, foi condenado na data de hoje pela prática do crime de tráfico de drogas passado dia 28 de março de 2021 – autos 1500451-35.2021.8.26.0318 –, pelo qual foi preso em flagrante e, aproximadamente, seis meses após ter sido colocado em liberdade, praticou o delito tratado ora julgado, o que denota que se dedica habitualmente a atividades criminosas e afasta a benesse. Fixo a pena definitiva em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

A pena será resgatada em regime fechado, certo que a conduta praticada pelo réu é permeada por gravidade em concreto, conforme indicado na terceira fase de dosimetria de pena – dedicação a atividades criminosas (traficância) de maneira reiterada e habitual.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu ROBSON ARAÚJO DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser resgatada no regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Mantenho a prisão preventiva do réu uma vez que subsistem os motivos que ensejaram sua decretação, notadamente manutenção da ordem pública (evitar a reiteração delitiva) e aplicação da pena imposta.

Já determinada à incineração das substâncias apreendidas (fls. 62) e perdimento do dinheiro apreendido em favor da União.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência; partes intimadas.

Leme, 31 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA